ŚCIEŻKA DOCHODZENIA ROSZCZENIA UBEZPIECZENIOWEGO

Polisa BNP Paribas Cardif nr H10R19-11208742 | Sprawa nr 11054060 | Opracowanie: 14.11.2026 r.

Ubezpieczony: Wojciech Paweł Czyżyk	**Ubezpieczyciel:** TU na Życie Cardif Polska S.A.
Przedmiot sporu: Poważne zachorowanie (AML – luty 2025)	**Wartość roszczenia:** 4,5 Raty Kredytu (max 27 000 PLN) + odsetki
Podstawa odmowy: „Wymienność ryzyk” (art. 2 ust. 2 OWU)	**Przedawnienie roszczenia:** 3 lata (do lutego/marca 2028 r.)

1. Matryca Etapów, Szans Powodzenia i Ram Czasowych

Etap postępowania	Szansa sukcesu	Czas i koszt	Charakterystyka i tryb działania
Etap 1: Reklamacja do Cardif (wysłana 14.11.2026 r.)	**10% – 15%**	Do **30 dni** (do 14.12.2026 r.) Koszt: **0 zł**	Wysłana mailem na *reklamacje@cardif.pl*. Obowiązkowy krok formalny otwierający drogę do Rzecznika i sądu oraz przerywający bieg przedawnienia.
Etap 2: Rzecznik Finansowy (postępowanie interwencyjne)	**35% – 45%**	Ok. **2 – 4 miesiące** Koszt: **0 zł**	W 100% zdalnie (ePUAP / rf.gov.pl). Rzecznik wykazuje abuzywność klauzuli „wymienności ryzyk” (art. 385¹ KC). Częste propozycje ugody.
Etap 3: Sąd Rejonowy (w Jeleniej Górze – I instancja)	**75% – 85%**	Ok. **8 – 14 miesięcy** Opłata: **5%** (zwrotna)	Posiedzenie niejawne (bez wyjazdu) lub rozprawa zdalna online. Pełny podgląd akt w Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych.
Plan B (Alternatywa): Nowe zgłoszenie (Chłoniak)	**80% – 90%** (już na 1. etapie)	Do **30 dni** Koszt: **0 zł**	Zgłoszenie odrębnego rozpoznania z listopada 2026 r. Brak umowy o pracę oznacza, że moduł Poważnego zachorowania jest w pełni aktywny.

2. Szczegółowa Procedura Działania Krok po Kroku

KROK 1: Reklamacja bezpośrednia do Cardif (Status: WYSŁANA 14.11.2026 r.)

- **Podstawa prawna:** Zarzut klauzuli abuzywnej (art. 385¹ § 1 KC), pozorność ochrony mimo pozytywnej oceny ankiety medycznej (zgoda z 08.04.2019 r.) oraz naruszenie obowiązków informacyjnych (misselling).
- **Oczekiwanie na odpowiedź:** Ubezpieczyciel ma ustawowe **30 dni** na odpowiedź na e-mail *wczyzyk@o2.pl* (termin upływa **14 grudnia 2026 r.**). Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza uznanie reklamacji z mocy prawa.

KROK 2: Decyzja po 14 grudnia 2026 r. (Wybór ścieżki w razie odmowy)

- **Ścieżka A — Wniosek do Rzecznika Finansowego (RF):** Składany bezpłatnie przez **ePUAP** (pismo ogólne do podmiotu publicznego: Rzecznik Finansowy) lub kreator online na *www.rf.gov.pl*. Załączniki: Polisa, OWU, decyzja odmowna z 11.03.2025 r., reklamacja z 14.11.2026 r., odpowiedź Cardif oraz karty szpitalne z lutego 2025 r. Dodatkowy efekt: uzyskanie *istotnego poglądu Rzecznika* dla sądu.
- **Ścieżka B — Plan B (Nowe zgłoszenie z tytułu chłoniaka z listopada 2026 r.):** Ponieważ obecnie nie pracujesz na umowę o pracę, moduł *Poważnego zachorowania* działa bez przeszkód (art. 2 ust. 2 OWU), a chłoniak jest wprost objęty ochroną (art. 1 ust. 21 lit. a OWU). Uwaga: limit (4,5 raty) jest wypłacany tylko raz w całym okresie polisy (art. 4 ust. 3 pkt 2 OWU).

KROK 3: Postępowanie sądowe (Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze)

- **Właściwość sądu:** Zgodnie z art. 15 ust. 2 OWU pozew składasz w **Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze** (brak konieczności dojazdów do Warszawy).
- **Tryb zdalny:** Wniosek o wydanie wyroku na **posiedzeniu niejawnym** (art. 148¹ KPC – spór dotyczy wyłącznie prawa, bez biegłych lekarzy) lub o **rozprawę zdalną online** (art. 151 § 2 KPC) ze względu na stan po operacji kręgosłupa. Akta dostępne w Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych.
- **Rozliczenie finansowe i cesja:** Opłata sądowa wynosi **5%** roszczenia (ok. 1 000–1 350 zł, zwracana przez Cardif po wygranej). Żądanie zapłaty kierowane jest bezpośrednio na rachunek kredytu w **BNP Paribas Bank Polska S.A.** (zgodnie z cesją w pkt 11.2 Polisy) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie (ok. 11,25% rocznie) liczonymi od kwietnia 2025 r.

3. Ważne Ustalenia Dotyczące Ciągłości Ochrony po Wypłacie

- **Ochrona na wypadek Zgonu działa dalej bez zmian:** Wypłata świadczenia za poważne zachorowanie wygasza wyłącznie ten jeden moduł (art. 4 ust. 3 pkt 2 OWU). Główny filar polisy (Zgon – 0,06692% z 0,0725% składki) chroni nadal oboje kredytobiorców.
- **Automatyczna aktywacja ochrony szpitalnej (NW):** Po wypłacie za poważne zachorowanie w jego miejsce wchodzi ochrona na wypadek *Pobytu w Szpitalu w następstwie Nieszczęśliwego wypadku* (art. 2 ust. 2 tiret 3 OWU).
- **Składka miesięczna:** Pozostaje bez zmian (opłacana wspólnie za dwóch kredytobiorców oraz aktywne ryzyka; brak zwrotu składek wstecz).

This is for informational purposes only. For medical advice or diagnosis, consult a professional. AI responses may include mistakes.